عينا او مثليًا رجع على كلّ ومن اعسر فعليه ان لم يعلموا وان دفع جميعُ الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى ممّا وجد ثم تراجعوا ومن اعسر فعليه ان لم يعلموا وان طرا غريم او وارث او موصى له على مثله او موصى له بجزء على وارث اتّبع كلّا بحصّته وأُخرت لا دَيْنٌ لحمل وفي الوصيّة قولان وقسم عن صغير أبٌ او وصيٌّ وملتقطٌ كقاضٍ عن غائب لا ذي شرطة او كنف اخا او اب عن كبير وان غاب وفيها قسمُ نخلة وزيتونة ان اعتدلا وهل هي قرعةٌ للقلّة او مراضاةٌ تاويلان ،

باب

القراضُ توكيل على تجْرٍ في نقد مضروب مُسلم بجُزء من ربحه ان عُلم قدرهما ولو مغشوشا لا بديْن عليه واستمرّ ما لم يُقبض او يُحضره ويُشهد ولا برهن او وديعة وان بيده ولا بتبر لم يُتعامل به ببلده كفلوس وعرضٍ ان تولّى بيعه كان وكّله على دَيْن او ليُصرّف ثم يعمل فأجْرُ مثله في توليه ثم قراضُ مثله في ربحه كلو شرطا ولا عادة او مُبهمٍ او أجّل او ضمن او اشْترِ سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها او بديْن او ما يقلّ كاختلافهما في الربح وادعا ما لا يُشبهُ وفيما فسد غيره اجرةُ مثله في الذمّة كاشتراط يده او مراجعته او امينا عليه بخلاف غلامٍ غيرِ عين بنصيب له وكأنْ يخيط او يخرز او يشارك او يخلط او يُبضع او يزرع او لا تشترِ الى بلد او بعد اشترائه ان اخبره فقرضٌ او عيّن شخصا او زمنا او محلّا كأنْ أخذ مالا ليخرج لبلد فيشتريَ وعليه كالنشر والطيّ الخفيفيْن والاجرُ ان استأجر وجاز جُزْءٌ قلّ او كثُرَ ورضاهما بعدُ على ذلك وزكاته على احدهما وهو